

1506568-84.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... anterior pela prática do crime de tráfico de drogas no Processo nº 0100639-27.2010.8.26.0050, da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/06/2013. Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506568-84.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506568-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076266/2022 - 78º D.P. JARDINS, 23714220 - 78º D.P.

JARDINS, 2076266 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no dia 18 de março de 2022, por volta das 19h30, na Rua Marquês de Itu, altura do nº 300, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, 01 aparelho celular iPhoneXR, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Lucas Antônio Dos Santos Botton.

Relata a inicial que segundo apurado, RAFAEL avistou o veículo Ford Fusion, de placas AWR6004, conduzido pela vítima Lucas, passando pela via pública, se

aproximou e, com o auxílio de um objeto não identificado, quebrou o vidro dianteiro do passageiro e subtraiu o celular iPhoneXR da vítima, que estava acoplado no painel, evadindo-se.

Narra a exordial que a vítima gritou por ajuda e policiais civis, que estavam nas proximidades, conseguiram deter o denunciado, ainda na posse do aparelho celular. A vítima o reconheceu no local.

Ao ser interrogado em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 07).

É dos autos que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de furto por ela sofrido (fl. 15).

Por decisão exarada em 19 de março de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 66/70).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 29 de março de 2022 e, na mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 10 de maio de 2022 (fls. 90/91).

O acusado foi citado e intimado (fl. 159). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 162).

Aos 02 de maio de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fl. 164). Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo (fl. 15), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 16), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 81/83 e 84/86), Laudo Pericial em Veículo (fls. 118/124), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que na fase policial a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa a fl. 15.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Lucas Antônio Dos Santos Botton narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que estava parado no sinal e o vendedor de bala se aproximou, se distraiu, ele quebrou o vidro, pegou o celular e saiu correndo. Gritou e imagina que as pessoas do carro atrás tenham escutado. Reconheceu o réu no local. Ficou claro o rosto do assaltante porque ele ficou muito tempo tentando vender as balas na frente do carro do declarante. Teve contato visual com o réu. O réu quebrou o vidro do carona, banco da frente. A franquia do seguro desse vidro foi mais ou menos duzentos reais. O celular foi encontrado intacto. Reconhece o réu presente em audiência.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Jun Caiani Taniguchi, policial civil, que

relatou, em síntese, que estava a caminho do plantão e um colega de trabalho ligou e pediu apoio nessa situação de flagrante, porque havia capturado o réu. Chegando ao local o réu já estava imobilizado e a vítima estava no local. Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Marcelo Santos Martins, policial civil, que narrou, em síntese, que estava dirigindo e no farol observou o réu parado com uma caixa de bala. Suspeitou da atitude dele. Em dado momento ele tirou algo do bolso, estourou o vidro do veículo da vítima e ouviu o pedido de socorro da vítima. Deu voz de prisão ao réu e ele empreendeu fuga, correu atrás dele. Um motoboy fechou o réu e conseguiu fazer a prisão. O celular da vítima estava com o réu e a vítima reconheceu o réu.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 33 anos de idade. Estava em liberdade desde janeiro de 2022. Estava morando com os filhos em um apartamento da mulher, que foi presa. A mulher foi presa faz três anos. Tem um filho de 5 anos e uma menina de 4 anos. A guarda provisória ficou com a mãe do interrogando. Comprou balas e foi para o Centro. Todo dia fazia cinquenta, sessenta reais. Deram ao interrogando uma caneta que estoura vidro. Realmente estourou o vidro e pegou o celular. Está arrependido.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

De se observar, também, que o fato de o réu ter sido preso em flagrante e na posse do bem subtraído tem o condão de inverter o ônus da prova. Vale dizer, o acusado é que precisa provar a forma lícita por meio da qual recebeu o objeto.

Na mesma senda, os seguintes julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303).

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

A qualificadora prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155 do Código Penal, consistente em destruição ou rompimento de obstáculo, restou evidenciada nos autos. Depreende-se do Laudo Pericial nº 88.233/2022, realizado no veículo automotor que a vítima conduzia no dia dos fatos, que foram constatados: “danos aparentes e de aspecto recente, consistindo no rompimento/estilhaçamento do vidro que veda a janela da folha de porta anterior do flanco direito, tudo indicando que teriam sido provocados por instrumento desconhecido ali aplicados a guisa de percussão, combinado com esforço muscular, orientados de fora para dentro, notando-se os fragmentos espalhados no interior adjacente”. (fls. 118/124)

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto qualificado, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico na primeira fase que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, extrai-se da folha de antecedentes as fls. 130/144 e da certidão as fls. 145/152

que o réu já ostenta: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto no Processo nº 0003963-27.2018.8.26.0635, da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 27/05/2019; (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado no Processo nº 0022233-60.2008.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/07/2010; (c) condenação anterior pela prática do crime de resistência no Processo nº 0100120-08.2017.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/06/2020; e (d) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas no Processo nº 0100639-27.2010.8.26.0050, da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/06/2013.

Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima) e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente, ostenta antecedentes desabonadores, assim, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica e de maus antecedentes, não sendo a medida admitida, nos termos do §3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado RAFAEL VANDERLEI OSTI ALVES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição

financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o sentenciado é reincidente específico e ostenta maus antecedentes. Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta e que continua a fazer do alheio seu meio de vida. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA